

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتقدير قيمة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم (2023/ 55) انابات

بناء على القرار المتخذ بانتخابي خبير فني في القضية التنفيذية الحقوقية المرقومة أعلاه من قبل
سعادة رئيس محكمة تنفيذ بني عبيد الموقر والمتضمن اجراء الكشف والخبرة على قطعة
الأراض ذات الرقم (145) في الحوض رقم (18) بركة والمطله /قرية الحصن /أراضي
أريد وبرفقة سعادة مأمور التنفيذ وبدلالة وكيل المدعي وقفنا على قطعة الأرض موضوع
الدعوى وتحلفي اليمين القانونية بأن أقوم بالمهمة الموكولة إلي والتي تتمثل بما يلي :

1- مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى

2- اعطاء وصف شامل ودقيق لقطعة الارض وما عليها من اشجار وابنية

3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأراض مع ما يصيبها من المنافع المشتركة مع
مراعاة الأسس المنصوص

عليها في المواد (83,84,85,86) من قانون أصول المحاكمات المدنية

- الاسم الكامل للخبراء وعنوانهم ومكان عملهم

- تصريح الخبراء بأنهم قاموا بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاتهم

- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو التي افترضها في أرائهم واستنتاجاتهم

- عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الموقع المطلوب الكشف عليه أو اجراء الخبرة عليه
أو التي اجتمعوا فيها مع فرفاء الدعوى

- الوثائق التي تم الاعتماد عليها في إعداد تقرير الخبرة

- الطرق والأسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم

- الآراء والاستنتاجات التي توصلوا إليها في تقرير خبرتهم ودرجه تأييدهم لها مع مراعاة
ماورد بإحكام المواد 72,75,76 من قانون التنفيذ

وبعد تحلفي القسم القانوني على رقية العقار بأن أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل صدق
وأمانه وإخلاص حيث قمت بإعطاء وصف أولي للقطع موضوع الدعوى وطلبت
الإمهال لتقديم تقرير خبره مفصل



وعليه تكون قيمة حصص محمد نعيم نايف الوفاي حسب سند التسجيل =
 $48833.75 = 223240 * 64/14 =$ دينار

وعليه تكون قيمة حصص هذ تركي شتيوي عزام حسب سند التسجيل
 $27905 = 223240 * 64/8 =$ دينار

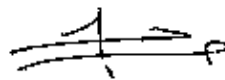
بالاستناد إلى المادة 85 بفقرتها الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية اود إن اوضح ما يلي :

تم إعداد تقرير الخبرة من قبلي مؤيد كل ما جاء به
تم زيارة العقار مرتين أثناء الكشف وبعد الكشف واخذ الاقيسه الأزمه لذلك
لقد تم الاستناد إلى الأسس والمبادئ التالية لكتابه هذا التقرير
المبررات المقدمة في ملف الدعوى وهي سند تسجيل ومخطط أراضي
المشاهدات الحسية أثناء الكشف الحسي على الارض
الخبرات العلمية والعملية في أعمال عقود المقاولات والبناء
عدد الساعات التي استغرقتها للكشف وإعداد تقرير الخبرة هي ست ساعات
أريد أن أبين انه لا تربطني أي علاقة مع أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلاتهم وانه لا شيء
يؤثر على حياديتي وهذه خبرتي تحررت في 2023/12/28

الخبير المساح

محمد عبد السلام منسي

هاتف 0789858041





وبعد العودة إلى القطعة موضوع الدعوى تبين لي مايلي :

- إن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى تمام الانطباق
- قطعة الأرض رقم 145 من حوض (18) بركه والمطله / قرية الحصن / أراضي اربد وهي من نوع الملك (تجاري طولي) وهي مستطيلة الشكل تقريبا ومساحتها 1064 متر مربع والعقار يقع في الجهة الجنوبية من بلدة الحصن والجهة الشمالية من مسجد ظفار و يوجد على قطعة الأرض بناء مكون من طابق ارضي 140 متر مربع و طابق أول فني 140 متر مربع و جزء طابق ثاني 16 متر مربع و البناء السكني والواجهات الخارجية للبناء واجه اقصاره ومدهون ابيض والأبواب الخارجية من الحديد والداخلية من الخشب والشبابيك من الألمنيوم ولها منخل وشبك حماية الطابق الأرضي مكون من غرفتين نوم وغرفة ضيوف وصالون وحمام عدد 2 والجدران قصارة واملشن و الطابق الأول مكون من 4 غرف وصاله وحمام عدد 2 قصاره واملشن وديكورات جبصين والمطبخ سيراميك وخزان ارضيه الامنيوم والحمامات سيراميك والجزء من الطابق الثاني عباره عن غرفة كما ينمو على القطعة الأشجار المثمرة ومن الأمام باب حديد وسور ويوجد بئر ماء

بناء على الأسس والاعتبارات التي أفهمتها إياها المحكمة وحسب خبرتي العلمية والعملية فاني أقدر قيمة المتر المربع الواحد من الأرض وما عليها من أشجار موضوع الدعوى بمبلغ 160 دينار وبذلك تكون القيمة تساوي $1064 \times 160 = 170240$ دينار

واقدر قيمة الطابق الارضي بمبلغ 160 دينار ل المتر المربع وبذلك تكون القيمة تساوي $160 \times 140 = 22400$

واقدر قيمة الطابق الأول بمبلغ 180 دينار ل المتر المربع وبذلك تكون القيمة تساوي $180 \times 140 = 25200$

واقدر قيمة جزء من الطابق الثاني بمبلغ 150 دينار ل المتر المربع وبذلك تكون القيمة تساوي $150 \times 16 = 2400$

واقدر قيمة البئر ب 1000 دينار

واقدر قيمة السور ب 2000 دينار

وبذلك تكون القيمة الكلية للأرض وما عاها من بناء تساوي

$$223240 = 2000 + 1000 + 2400 + 25200 + 22400 + 170240$$